

BAHAN E-LEARNING

Pendidikan Agama Hindu



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

www.bsi.ac.id

PERTEMUAN 15

PEMBAYARAN PAJAK DALAM AGAMA HINDU

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan yang ditarik pemerintah atas wajib pajak tanpa mendapatkan balas jasa langsung. Pajak dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu: Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak langsung dari wajib pajak misalnya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak perseroan. Pajak tidak langsung misalnya pajak penjualan, pajak tontonan dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018), menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur.

Syarat pemungutan pajak, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan harus memenuhi syarat:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Hukum pajak mengatur antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan seperti peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Tata cara pemungutan pajak, yaitu:

1. Stelsel Pajak
2. Asas Pemungutan Pajak
3. Sistem Pemungutan Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system.
2. Ajaran Materiil, utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada selfassessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh pembayaran, kompensasi, daluwarsa, pembebasan dan penghapusan. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat terjadi dengan: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Sedangkan, untuk tarif pajak, ada 4 macam yaitu: tarif sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degressif.

B. Konsep Perpajakan dalam Hindu:

Pada penelitian ini disampaikan beberapa petikan ayat (sloka) dari beberapa kitab yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui penelitian ini dapat dikutip beberapa sloka Arthasastra Buku II VI, 3 (Astana dan Anomdiputro, 2003) yang menyatakan:

“Sita (hasil pertanian), Bhaga (bagian hasil untuk negara), Bali (Sumbangan), Kara (pajak), pedagang, penjaga sungai, kapal penyeberang, kapal-kapal, pelabuhan, padang rumput, jalan-jalan, survei tanah dan penangkapan pencuri, ini membentuk pedesaan.”

Artinya: sumber-sumber perekonomian termasuk didalamnya terdapat pajak merupakan yang menyebabkan sebuah desa terbentuk, karena ada sumber pendapatan maka masyarakat cenderung berkumpul untuk melakukan pertukaran.

Astana dan Anomdiputro (2003) mempertegas pentingnya pajak dalam Arthasastra Buku II VI, 10 yaitu:

“Mula (modal), Bhaga (penyertaan), Vyaji (biaya tambahan), Parigha (pajak monopoli), Klrpta (pajak yang ditentukan), Rupikam (beban pabrik) dan denda, inilah yang membentuk Ayamukha (pokok-pokok pendapatan)”

Artinya: Pajak merupakan bagian pendapatan yang sangat penting yang merupakan sumber atau nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kegiatan memungut pajak kepada masyarakat memang diperkenankan dalam ajaran Hindu yang dipertegas dalam Manawa Dharmasastra X, 119 (Pudja dan Sudartha, 2003) berikut: “Kewajiban yang Aneh adalah penaklukan ia harus tidak kembali dalam hidupnya, setelah melindungi waisyadengan senjatanya, Ia boleh memungut Pajak yang sah”.

Artinya: Secara umum hal yang lumrah bagi seorang raja atau ksatria yang jika dianalogikan dalam kondisi sekarang adalah pemerintah memungut pajak pada rakyatnya, selama pemerintah tidak melupakan kewajiban untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, karena pada dasarnya pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk fasilitas.

Mengingat sangat pentingnya Pajak bagi Pemerintah dalam pemberian fasilitas rakyatnya, maka perlu kiranya ditentukan obyek-obyek pajak yang dijelaskan “Arthasastra Buku II XXXV, 3”

“Ia harus mencatat jumlah desa dengan menentukan batasannya, jumlah ladang dengan menghitung (ladang) yang dibajak dan yang tidak, ladang kering dan basah, taman, kebun sayur (bunga dan buah) yang dipagari, hutan, bangunan, cagar alam, puri, irigasi, tempat kremasi, rumah istirahat, tempat untuk minum air, tempat suci, ladang rumput dan jalan, dan tentang hadiah, penjualan, pemberian dan pembebasan mengenai batas desa dan ladang, dan (mencatat) rumah dari jumlah pembayar pajak dan bukan pembayar pajak.”

Berkaitan dengan kutipan sloka-sloka tersebut, kegiatan dan beberapa obyek yang dapat dikenakan pajak memang dalam ajaran Hindu diperbolehkan untuk memungutnya sebagai sumber pendapatan.

Dalam sloka Artha sastra tersebut nampak adanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada Masyarakat, sehingga perlu adanya kejelasan batas pekarangan dan ladang. Jenis pajak lainnya juga dikenakan pada masyarakat juga tertuang secara jelas pada sloka berikut ini:

“Dan Tentang Kegiatan mengenai Barang yang Bernilai Tinggi dan Rendah yang dihasilkan di luar negeri (dan) diimpor melalui jalan air atau jalan darat, mereka harus cari tahu jumlah pajak, tol jalan, biaya pengawalan, Biaya pada stasiun Polisi dan Feri, Bagian, Makanan dan Hadiah.” (Arthasastra. Buku II XXXV. 12)

Artinya: Berdasarkan sloka tersebut nampak bahwa dalam ajaran Hindu telah mengenal pajak atau bea masuk barang masuk (impor), sehingga kegiatan bea cukai sudah berlaku sudah sejak lama.

Selain itu dijelaskan tentang pajak penggunaan jalan (TOL) dan hal tersebut diperjelas kembali pada Arthasastra, Buku II XXII.2 tentang Barang Keluar dan Barang yang Masuk dikenakan

pajak. Setelah adanya pemaparan tentang jenis pajak yang dikenakan, secara jelas Arthasastra, Buku II XXII.6 mengungkapkan adanya tarif pajak yaitu:

“Tentang Ksauma, dukula, benang sutera, baju perang, orapinament kuning, arsenik merah, antimoni, vermilyun, logam berbagai jenis dan barang tambang, tentang kayu cendana, aloe, bumbu, fermentasi, barang kecil, tentang gading, cover tempat tidur, penutup dan kain sutera dan tentang barang dari kambing dan kambing jantan (pajak dikenakan) sepersepuluh atau seperlima belas bagian”.

Selain itu dijelaskan tarif pajak dari pakaian, hasil bumi dan peternakan sebagai berikut:

“Tentang pakaian, binatang berkaki empat dan berkaki dua, benang, katun, parfum, obat, kayu bambu, kulit kayu, barang dari kulit dan dari tanah, dan tentang gandum, lemak, gula, garam, anggur, makanan yang sudah dimasak dan sebagainya, (pajak) adalah seperdua puluh atau seperdua puluh lima bagian.” (Arthasastra, Buku II XXII.7)

Artinya: Kedua sloka yaitu Arthasastra, Buku II XXII.6 dan Arthasastra, Buku II XXII.7 menunjukkan bahwa ajaran Kautilya memperbolehkan pemungutan pajak dari hasil penjualan atau PPn yang besarnya berkisar antara 20% sampai dengan 25% , bergantung dari jenis barang yang diperjualbelikan. Dalam Manawa Dharmasastra X, 120 (Pudja dan Sudartha, 2003)

“Dari Waisya seperdelapan bagian sebagai pajak kacang-kacangan, seperduapuluh bagian atas keuntungan atas keuntungan penjualan yang jumlahnya setidaknya-tidaknnya sebanyak satu karsapana, Sudra, Seniman dan ahli mesin akan menguntungkan raja dengan bekerja padanya.”

Artinya: untuk penjualan hasil bumi seperti kacang-kacangan, petani dikenakan tarif PPn atau pajak penjualan sebesar 8%, dan untuk hasil keuntungan atau laba dari usaha secara keseluruhan maka pengusaha dikenakan pajak penghasilan atau PPH sebesar 20%.

Dari kutipan yang ada di atas dapat dipahami bahwa Perpajakan dalam Hindu adanya pengakuan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat dipungut oleh negara melalui para fiskusnya dengan pembayaran berkisar 8% sampai dengan 25%. Sedangkan, Implementasi pengenaan tarif pajak dan sanksi pajak di Indonesia saat ini sudah diatur sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. Misal: untuk pajak penghasilan, pengenaan tarif PPh minimal 5 % sampai dengan 30 % (sudah diatur dalam Undang-Undang yang disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diterima). Sedangkan sanksi administrasi berupa denda bervariasi antara Rp 100.000,- untuk SPT masa sampai dengan Rp 1.000.000,- untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Dalam kehidupan beragama, Hindu mengajarkan Catur Weda, Reg Weda bagaimana memuja Tuhan dalam manifestasinya dalam perwujudan-perwujudan sinarnya disebut para dewa, Yajur Weda berbicara tentang bagaimana sebuah ritualitas, sama weda berbicara tentang bagaimana mengiramakan, melantunkan syair-syair kidung-kidung suci untuk mengagungkan Tuhan, atharwa weda berbicara tentang hidup dan bagaimana menjalani kehidupan. Begitu juga dengan pajak. Pajak dalam Hindu sudah diatur tetapi tidak semua masyarakat hindu yang pernah membacanya. Pajak adalah sebuah kewajiban bagi umat hindu memberikan apa yang ada pada dirinya dalam bentuk benda atau tenaga kepada penguasa, jaman dulu raja, untuk umat hindu kepada pendetanya memberikan bisa dalam cerita-cerita purana bentuknya seperti dana punia, atau persembahan suci. Pajak adalah persembahan baik persembahan ke atas dengan cara memuja sebuah ritualitas kepada pendeta salah satu wujudnya memberikan kepada orang-orang suci sebagai perwakilan Tuhan. Begitu pula dengan persembahan kepada penguasa termasuk kepada sesama, salah satu bentuk secara sederhananya pajak dilihat dalam pandangan hindu.

Pajak dalam ajaran Hindu merupakan sebuah kegiatan yadnya, yaitu kegiatan tulus ikhlas yang ditujukan sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian warga masyarakat terhadap negaranya. Beberapa kitab seperti Arthasastra maupun Manawa Dharmasastra secara jelas menyatakan bahwa pajak memang diperkenankan dalam Hindu, artinya pajak merupakan pendapatan yang sah bagi negara dan pendapatan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Sumber: Nengah Sukendri, STAHN Gde Pudja Mataram, Jurnal Riset Akuntansi Aksioma Vol. 19, No. 1, Juni 2020.